303

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

str. Kogălniceanu, nr. 70, MD-2009, CHIŞINĂU • Tel.: (+373 22) 223076 • Fax: (+373 22) 223840

m. Chișinău

str. A. Doga, 30, ap. 38

Macerat Aledei

D DS8025033701AS

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Republica Moldova, MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Eminescu 5
email: secretariat@csm.md, Tel.: /+373 22/ 990 990
www.csm.md

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSPECŢIA JUDICIARĂ
inspector-judecător
Nr. de ieşire 17 ij/i din 05.01.26

cet. Alexei MACERET
mun. Chişinău, str. A. Doga nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, Vă expediem pentru informare, copia Deciziei nr. 1212s-1954p/m din 05 ianuarie 2026 cu privire la restituirea sesizării Dvs..

Anexă: *Decizia nr. 1212s-1954p/m din 05 ianuarie 2026 cu privire la restituirea sesizării -2 file.*
Sesizarea nr. 1954p/m cu ştampila umedă cu anexe– 16 file.

Inspector-judecător principal **Diana Ioniţă**

Consideră autorul că, pronunţarea actelor judecătoreşti la o diferenţă de 24 ore, nu este o coincidenţă procedurală, invocă că, magistraţii au coordonat acţiunile pentru a-l priva de posibilitatea înaintării unui recurs, precum şi sustragerea probelor privind aflarea autorului în Penitenciarul nr. 15 Cricova.

Mai menţionează că, acţiunile sincronizate ale judecătorilor Vladislav Stambol şi Tudor Holban din 22 şi 23 decembrie 2025, constituie o încălcare gravă a normelor de etică judiciară, reprezentând un act de sabotaj administrativ al justiţiei prin epuizarea căilor de atac interne.

Examinând prealabil sesizarea înaintată, consider necesară restituirea acesteia din următoarele motive. Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, *sesizarea cu privire la faptele judecătorului, care pot constitui abateri disciplinare trebuie să conţină*:

a) datele de identitate şi informaţia de contact ale autorului sesizării sau a reprezentantului împuternicit în condiţiile legii;

b) numele judecătorului la care se face referire în sesizare;

c) data şi locul unde au fost comise faptele descrise în sesizare;

d) descrierea succintă a faptelor ce ar putea constitui abateri disciplinare;

e) indicarea, după caz, a probelor care confirmă fapta invocată sau indicarea persoanelor care ar putea confirma cele relatate de autorul sesizării, dacă acestea există la momentul depunerii sesizării;

f) data şi semnătura autorului sesizării.

Potrivit art. 22 din aceeaşi lege, dacă sesizarea nu corespunde condiţiilor de formă şi conţinut stabilite de art. 20 alin. (1), inspectorul-judecător, ***în termen de 3 zile lucrătoare*** *din ziua în care i-a fost repartizată sesizarea pentru verificarea prealabilă, o* ***restituie autorului cu indicarea neajunsurilor stabilite****, printr-o decizie nesusceptibilă de atac şi explicarea dreptului de a depune o nouă sesizare. Inspectorul-judecător care a*

nr. 1212s-1954p/m

DECIZIE
privind restituirea sesizării

05 ianuarie 2026 **mun. Chișinău**

Inspectorul-judecător Alla Stroici din cadrul Inspecției Judiciare, organ specializat al Consiliului Superior al Magistraturii, examinând prealabil sesizarea cet. Alexei Maceret nr. 1212s-1954p/m din 02 ianuarie 2026, -

A CONSTATAT:

La 29 decembrie 2025 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit nota cet. Alexei Maceret, prin care își exprimă dezacordul cu acțiunile judecătorilor Tudor Stambol și Vladislav Holban din cadrul Judecătoriei Chișinău.

Prin dispoziția inspectorului-judecător principal, Diana Ioniță din 02 ianuarie 2026 nota a fost înregistrată ca sesizare cu nr. 1212s-1954p/m și repartizată spre examinare inspectorului-judecător Alla Stroici.

În redare succintă, autorul invocă că, la 22 decembrie 2025, judecătorul Vladislav Holban a pronunțat o încheiere de respingere a cererii cu privire la stabilirea faptului confiscării averii lui Alexei Maceret începând cu anul 2022. Ulterior, la 23 decembrie 2025, judecătorul Tudor Stambol a respins cererea lui Alexei Maceret cu privire la reabilitarea judecătorească.

Consideră autorul că, pronunțarea actelor judecătorești la o diferență de 24 ore, nu este o coincidență procedurală, invocă că, magistrații au coordonat acțiunile pentru a-l priva de posibilitatea înaintării unui recurs, precum și sustragerea probelor privind aflarea autorului în Penitenciarul nr. 15 Cricova.

Mai menționează că, acțiunile sincronizate ale judecătorilor Vladislav Stambol și Tudor Holban din 22 și 23 decembrie 2025, constituie o încălcare gravă a normelor de etică judiciară, reprezentând un act de sabotaj administrativ al justiției prin epuizarea căilor de atac interne.

Examinând prealabil sesizarea înaintată, consider necesară restituirea acesteia din următoarele motive. Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, *sesizarea cu privire la faptele judecătorului, care pot constitui abateri disciplinare trebuie să conțină*:

a) datele de identitate și informația de contact ale autorului sesizării sau a reprezentantului împuternicit în condițiile legii;

b) numele judecătorului la care se face referire în sesizare;

c) data și locul unde au fost comise faptele descrise în sesizare;

d) descrierea succintă a faptelor ce ar putea constitui abateri disciplinare;

e) indicarea, după caz, a probelor care confirmă fapta invocată sau indicarea persoanelor care ar putea confirma cele relatate de autorul sesizării, dacă acestea există la momentul depunerii sesizării;

f) data și semnătura autorului sesizării.

Potrivit art. 22 din aceeași lege, dacă sesizarea nu corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 20 alin. (1), inspectorul-judecător, ***în termen de 3 zile lucrătoare*** *din ziua în care i-a fost repartizată sesizarea pentru verificarea prealabilă,* ***o restituie autorului cu indicarea neajunsurilor stabilite****, printr-o decizie nesusceptibilă de atac și explicarea dreptului de a depune o nouă sesizare. Inspectorul-judecător care a*

restituit sesizarea transmite o copie a scrisorii de restituire a sesizării inspectorului-judecător principal pentru informare şi ţinerea evidenţei statistice.

Ceea ce este de menţionat că, presupusul autor al sesizării, Alexei Maceret a înregistrat o sesizare neconformă cerinţelor de formă şi conţinut impuse de legiuitor la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Autorul n-a depus diligenţă minimă în vederea **menţionării unor date care ar permite reţinerea sesizării pentru verificare prin prisma actelor de ilicit disciplinar,** stabilite la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Or, **dezacordul cu actele judecătoreşti** emise în cauzele menţionate de către Alexei Maceret **nu poate constitui temei** suficient pentru responsabilizare disciplinară a magistraţilor care au adoptat aceste acte, imixtiunea în procesul de înfăptuire a justiţiei fiind interzisă. Potrivit art. 114 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 15 din Legea nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, *justiţia se înfăptuieşte în numele Legii prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi judecătoriilor.*

Respectiv, potrivit principiilor generale **nimeni**, în afara instanţelor judecătoreşti, în ordinea şi procedura stabilită de atac, nu este în drept să se implice în examinarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti competente sau să se expună asupra legalităţii şi temeiniciei actelor judecătoreşti emise.

Consiliul Superior al Magistraturii, fiind organ de autoadministrare judecătorească, nu are competente jurisdicţionale şi nu este în drept să se expună şi/sau să aprecieze legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti sau să anuleze hotărârile judecătoreşti adoptate. În caz contrar, acţiunile de expunere în privinţa hotărârii adoptate, de apreciere a probelor din dosar, legalităţii actelor judecătoreşti, corectitudinii aplicării legislaţiei etc., ar constitui imixtiune gravă în actul de justiţie, Consiliul arogându-şi atribuţiile organului de înfăptuire a justiţiei.

Prin urmare, în rezultatul verificării s-a stabilit că, sesizarea este neconformă cerinţelor legale, iar indicatorii de formă şi conţinut stabiliţi lipsă, finalmente, fac sesizarea pasibilă restituirii, pe motivul neîntrunirii condiţiilor stabilite la art. 20 alin.(1) lit. **c)-e)** din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 178/2014).

Din cele relatate supra, sesizarea cet. Alexei Maceret urmează a fi restituită cu explicarea exigenţelor legale, raportate cerinţelor de formă şi conţinut a sesizării privind faptele care pot constitui abateri disciplinare ale judecătorului.

În temeiul celor expuse şi potrivit art. 20 alin. (1); art. 22 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară nr. 178 din 25 iulie 2014,-

A DECIS:

Se restituie sesizarea cet. Alexei Maceret la adresa indicată în sesizare.

Se explică autorului dreptul de a înainta o nouă sesizare, care să excludă neajunsurile menţionate în partea motivată.

Decizia nu este susceptibilă de atac.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSPECŢIA JUDICIARĂ
Inspector-judecător

Inspector-judecător **Alla Stroici**

Copia corespunde originalului
Inspector-judecător Alla Stroici